

TEMA 8. EMPRENDIMIENTO. FORMAS JURÍDICAS

PAOLA MIRANDA MEDINA
CURSO 2025/26



1. CULTURA EMPRENDEDORA Y TIPOS DE EMPRENDIMIENTO

La cultura emprendedora se refiere al conjunto de valores, actitudes, comportamientos y prácticas que promueven y apoyan el espíritu emprendedor en una sociedad o comunidad.

Una cultura emprendedora fuerte es fundamental para fomentar la innovación, el crecimiento económico y la creación de empleo en una sociedad.

Promueve la creación de redes y colaboraciones entre emprendedores, facilita el acceso a recursos y apoyo financiero, y fomenta la educación empresarial y el desarrollo de habilidades empresariales desde una edad temprana.





TIPOS DE EMPRENDIMIENTO

POR OPORTUNIDAD

Se refiere a la creación de un negocio basado en una oportunidad identificada en el mercado

POR NECESIDAD

Surge cuando una persona comienza un negocio como resultado de la falta de opciones de empleo tradicionales

SOCIAL

Se centra en abordar problemas sociales o ambientales mediante la creación de empresas con fines de lucro o sin fines de lucro

ESCALABLE

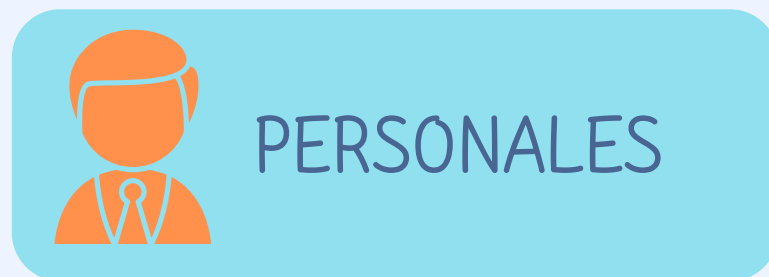
Hace referencia a la creación de negocios con un potencial rápido y sostenible de crecimiento masivo, a menudo aprovechando tecnologías innovadoras

TECNOLÓGICO

Se centra en la creación y comercialización de productos o servicios basados en tecnología.

2. FACTORES INFLUYENTES EN EL EMPRENDIMIENTO

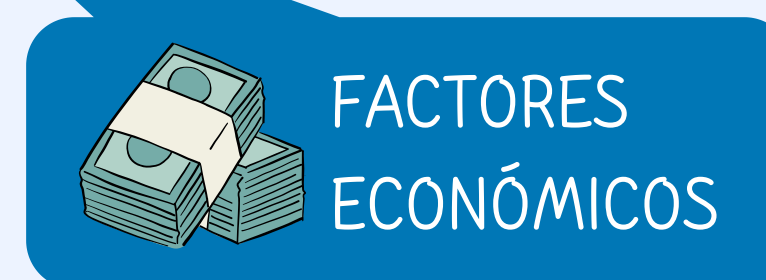
Motivación, apoyo familiar, educación en emprendimiento, tener experiencia en el sector....



Sociedad que valore el emprendimiento



Si hay cursos de emprendimiento, estudios relacionados

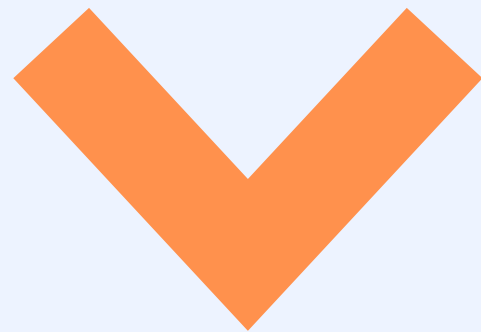


Disponibilidad de recursos económicos, financiamiento, estado de la economía, mercado laboral, ayudas y subvenciones

3. FORMAS JURÍDICAS

PERSONAS JURÍDICAS, son entidades (formadas por personas físicas) titulares de derechos y obligaciones legales. Son ejemplos de personas jurídicas un ayuntamiento, una ONG, una universidad... y por supuesto, también una empresa.

EMPRESAS INDIVIDUALES



AUTÓNOMOS
COMUNIDAD DE BIENES

SOCIEDADES MERCANTILES



SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
SOCIEDAD ANÓNIMA
SOCIEDAD LABORAL
SOCIEDAD COOPERATIVA



Las SOCIEDADES son creaciones artificiales y, por tanto, para tener personalidad jurídica independiente de las personas físicas que la integran, necesitan de una serie de requisitos y trámites administrativos: trámites de constitución

EMPRESAS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA. EMPRESAS INDIVIDUALES

AUTÓNOMOS

El empresario individual o autónomo es aquel que desarrolla una actividad económica de manera independiente, en nombre propio y aceptando todos los riesgos y responsabilidades relacionados con su negocio.

Es el único titular de la empresa y responde personalmente, y de manera ilimitada, por las deudas y obligaciones derivadas de su actividad comercial.

Los autónomos tienen autonomía para tomar decisiones empresariales y gestionar su negocio.

Tributa por el IRPF.



EMPRESAS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA. EMPRESAS INDIVIDUALES

COMUNIDAD DE BIENES



Dos o más personas comparten la titularidad y gestión de un bien o derecho en común, sin llegar a constituir una sociedad ni tener personalidad jurídica. Generalmente, el número medio de profesionales que constituyen esta modalidad empresarial suele rondar de 3 a 5. Cada uno de estos socios/as recibe el nombre de comuneros.

Cada miembro aporta recursos, trabajo o bienes (obligatorio) a la empresa y comparte los beneficios y las pérdidas en correspondencia a su participación en la comunidad, por lo que los participantes son responsables de manera ilimitada con su propio patrimonio frente a las deudas y obligaciones de la empresa.

Tributa por el IRPF

SOCIEDADES MERCANTILES

Las sociedades mercantiles son aquellas que tienen personalidad jurídica propia más allá de las personas físicas que la integran.

Las sociedades mercantiles pueden ser personalistas, capitalistas o de interés social según su finalidad y la gestión de las mismas.

En general se diferencian de las empresas sin personalidad jurídica en que la responsabilidad está limitada al capital aportado, que tributan por el impuesto de sociedades y que suele exigirse un capital mínimo para su constitución



SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.L)

Es una forma jurídica adecuada para pequeñas y medianas empresas. Es de las formas jurídicas más utilizadas en España.

EJ: pymes como una cadena de restaurantes familiares o una empresa de software de varios desarrolladores, gimnasio, estudio de tatuajes...

CARACTERÍSTICAS:

- Formada por uno o más socios.
- Los socios cuentan con responsabilidad limitada, restringida al capital que han aportado, lo que implica que no están obligados a responder con su patrimonio personal por las deudas de la empresa.
- La constitución de esta forma jurídica requiere un capital social mínimo de 1 €.
- El capital se divide en participaciones sociales indivisibles.
- En cuanto a la participación, es un poco más cerrada, ya que se necesita el permiso de todos los socios para vender las participaciones o para la entrada de un nuevo socio.
- Tributa por el impuesto de sociedades

SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A)

Es una forma jurídica más apropiada para empresas de gran tamaño y con un mayor volumen de capital



CARACTERÍSTICAS:

- Responsabilidad limitada al capital aportado.
- Se exige un capital social mínimo de 60.000 € para su creación.
- El capital se divide en acciones de libre venta y que pueden ser negociadas en bolsa.
- Tributa por el impuesto de sociedades

SOCIEDAD LABORAL

Consiste en una forma jurídica de empresa en la que los trabajadores tienen participación en el capital social y en la gestión de la empresa.

Una sociedad laboral es una empresa mercantil, de naturaleza jurídica anónima o limitada, en la que más del 50% del capital social pertenece a sus trabajadores con contrato indefinido y que trabajan de forma personal y directa para la sociedad.

Esta estructura se diferencia de otras porque la mayoría del capital está en manos de sus empleados, fomentando así su participación en la empresa y creando un modelo de negocio híbrido que combina propiedad y trabajo

Este tipo de sociedad suele estar orientada hacia objetivos sociales y laborales, promoviendo la estabilidad laboral y el desarrollo profesional de los empleados.

El capital se puede dividir en participaciones (Sociedad Limitada Laboral) o en acciones (Sociedad Anónima Laboral)

SOCIEDAD COOPERATIVA

Se caracteriza por su estructura democrática y participativa, donde los socios son también los trabajadores o usuarios de la empresa.

Se rige por los principios de colaboración y solidaridad mutua entre los socios.

No tienen ánimo de lucro, sus objetivos son otros de interés económico o social. Por eso, si hay excedentes deben repartirse entre los socios/as.

Los socios/as tienen responsabilidad limitada (salvo que lo estatutos dispongan lo contrario).

Se necesitan al menos tres socios

